

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 121/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย บุญ ประครอง อยู่ คง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335

จำเลยเพียงแต่นั่งรอรถจักรยานยนต์ยังไม่ได้เอารถออกเป็นการลงมือลัก
ทรัพย์แล้ว เมื่อกระทำไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายเข้ามากอด เอาไว้ทำให้จำเลยเอา
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปไม่ได้ เป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335(1) วรรคแรก จำคุก 5 ปี ช้อนาสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มี
เหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำ
คุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันไม่ได้ เบียงกันฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุที่โจทก์ฟ้องผู้เสียหายจอดรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร 9ข-4360ไว้หน้าร้านขายยาสยามเจริญเภสัช แล้วเดินข้ามถนนไปซื้ออาหารโดยลืมกุญแจคาไว้ที่รถ เมื่อผู้เสียหายนึกขึ้นได้และหัน มาดูรถเห็นจำเลยนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายอยู่ผู้เสียหายวิ่งข้ามถนน มาสอบถามจำเลยว่าจะเอารถไปไหน จำเลยก็กล่าวคำขอโทษและลงจากรถอ้างว่าจ้ารถติด แล้วขับรถจักรยานยนต์ซึ่งจอดอยู่ใกล้ ๆ กับรถของผู้เสียหายโดยมีชายคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายไปด้วย...พฤติการณ์ที่จำเลยขึ้นไปนั่งคร่อมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายโดยบิดกุญแจปิดสวิตซ์ไฟ และหลังเกิดเหตุจำเลยมีคนนั่งซ้อนท้ายรถ จักรยานยนต์ของตนไปด้วย แสดงว่าจำเลยมีเจตนาลักรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหาย ปัญหาวินิจฉัยต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสำเร็จแล้วหรือไม่ เห็นว่าแม้ผู้เสียหายจะให้การไว้ในชั้นสอบสวนว่า จำเลยขับรถออกไปจากที่จอด ประมาณ 1 เมตร แต่ในชั้นพิจารณา ผู้เสียหายก็ยืนยันว่าจำเลยเพียงแต่นั่งคร่อมยังไม่ได้ออกรถออก จึงเป็นการลงมือลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อกระทำไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายเข้ามาถอดเอาไว้ ทำให้จำเลยเอารถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปไม่ได้ จำเลยย่อมมีความผิดฐานพยายามลักทรัพย์ ที่จำเลยแก้ฎีกาว่าที่เกิดเหตุมีแสงไฟ สลัว ๆ ไม่มีไฟสาธารณะตามภาพถ่ายหมาย ล.1, ล.2 ก็ปรากฏว่าตามภาพถ่ายดังกล่าวมีลักษณะเป็นสามแยก มีเสาไฟฟ้าสาธารณะปรากฏอยู่ตามภาพถ่ายหมาย ล.2 แต่ภาพถ่ายดังกล่าวมีกันสาดบังตำแหน่งที่น่าจะมีหลอดไฟฟ้าไว้ พยานหลักฐานของ จำเลยไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยกับศาลอุทธรณ์ที่พิพากษา ยกฟ้อง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1) วรรคแรก, 80 จำคุก 3 ปี ข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็น เหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำ คุก 2 ปี

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ